

عقد عمل محدد المدة طبقا لقانون العمل 14 لسنة 2025

انه فى يوم الموافق // م

تحرير هذا العقد فيما كل من :-

الطرف الاول شركة.....ويمثله.....مقرها.....

الطرف الثانى.....ويحمل بطاقة رقم قومى.....المقيم فى.....

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب فى الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص ذوى كفاءته وخبرته معينه لمباشرة بعض الاعمال بالكيفية والمستوى المقررين بمعرفة الشركة والموضحين بوصف العمل الذى سيؤديها العامل للشركة لفترة محدوده حسبما تتطلبه ظروف ومقتضيات العمل وحيث يقر العامل بان لديه الخبرة اللازمة والمقدرة الكافية للقيام بالتزامات والواجبات الناشئة عن هذا العقد بالكيفية والمستوى الذين تحتاجهما الشركة ولما كان الامر والحال كذلك وبناء على مقدمة فان الشركة توافق على التحقق العامل بها ويوفق العامل على اداء الاعمال المنصوص عليها بالعقد طبقا لاحكام قانون العمل المصرى المعمول به فى البلاد والقرارات المنفذه له ولائحتى نظام العمل الاساسى والجزاءات المعتمدة بالشركة .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ويكملة ويفسره عند المقتضى ويتعين على العامل ان يراعه فى جميع الاوقات قانون العمل وتعديلاته .

البند الثانى الوظيفة

- 1-1 بموجب هذا العقد وطبقا للشروط الواردة فيه تلقى الشركة العامل القابل لذلك الوظيفى **عامل خدمات**
- 1-2 يتعهد الطرف الثانى بان يبذل فى عمله اقصى جهده وان يؤديه على نحو مرضى للشركة .
- 1-3 يحق للطرف الاول نقل الموظف الى اى وظيفة اخرى مماثلة لوظيفته وتناسب مع مؤهلاته وخبراته وذلك وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بمقر الشركة الرئيسى او اى فرع من فروعها داخل جمهوريه مصر العربيه .

البند الثالث ايام وساعات العمل

ايام ومواعيد العمل هى تلك التى تحددها الشركة وفقا لتقديرها وحدها بشرط الا يزيد عدد ساعات العمل عن الحد الاقصى المحدد فى قانون العمل المصرى والقرارات الوزاريه فى هذا الصدد ولا تدخل فيه الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
للشركة الحق فى تشغيل العامل بعد ساعات العمل الرسمية اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية .

البند الرابع مدة العقد

اتفقا الطرفان على ان تكون مدة هذا العقد تبدأ من 1/1/2026م وتنتهى فى 31/12/2029م وقد اتفقا الطرفان صرحت على التالى :-ان العقد ينتهى تلقائيا بانتهاء مدته دون الحاجة لخطر من للطرف الاول ام فى حالة رغبة الطرف الاول فى تجديد العقد لمدة اخرى اكثر من ذلك يشترط ان يتم التجديد كتابه وموقع من الطرفين .

تبدأ فترة الاختبار من تاريخ التعيين وتنتهى فى غضون شهر ويكون الطرف الاول خلال هذه الفترة او عن انتهائها الحق فى انهاء هذا العقد دون حاجة الى اخطار ودون دفع تعويضات او مكافآت.

البند الخامس الاجر

تلتزم الشركة بدفع اجر شامل وقدرة 17000 جنيها على ان يكون الاجر اساس 1.....ذلك بالإضافة الى 7000 وذلك ميزة عينيه تؤديها الشركة للعامل فى اول عشرة ايام من كل شهر م ويستقطع منه كافة الاستقطاعات المقررة والتى تفرضها القوانين واللوائح والقرارات بالدولة ويخضع ويستفيد العامل للمزايا التى تقررها اللوائح الداخليه للشركة وتعديلاتها التى تقرها الشركة من وقت لآخر حسبما يترأه لها فى كل ما يتعلق فى تحديد جدول الاجور او تعديلاته او الترقيات او تقرير اداء العاملين بالشركة او غيرها من المميزات او القواعد التى الشركة للعاملين لديها . **(يحق الطرف الاول خصم ما يراه مناسباً من اجر الطرف الثانى دون رجوع الطرف الثانى عليه بالمسئله)**

ويخول العامل بموجب هذا العقد الشركة الحق فى خصم نسب العامل فى كافة الضرائب او اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على الاجر الشهرى المذكور وتوريد هذه المستحقات للجهة الحكوميه بالدولة .

البند السادس الاستقالة

للطرف الثانى ان يقدم استقالته كتابة للطرف الاول على ان تكون موقعه من العامل او من وكيله الخاص والمرفق بها توكيل قانونى من العامل بذلك على ان تكون معتمدة من الجهة الادارية المختصة المنصوص عليه فى قانون العمل المصرى على انتهاء خدمة العامل بالا بالاقرار الصادر بقبول الاستقالة فى مدة عشرة ايام على ان يستمر العامل فى العمل حتى انتهى المدة المذكورة للطرف الثانى العدول عن الاستقالة عدولا مكتوبا ومعتمد من الجهة الادارية ومختصة طبقا لقانون العمل المصرى ، وذلك خلال عشر ايام من تاريخ علم العامل بقبول الاستقالة .

للطرف الاول الحق فى رفض الاستقالة وعلية يلتزم الطرف الثانى باتمام مدة العقد وفى حالة انقطاع الطرف الثانى عن العمل او تركه يحق للطرف الاول اتخاذ اي اجراء قانونى للحفاظ على حقوقه .

البند السابع التدريب

- 1- فى حالة حصول العامل على اى ادوات تدريبه خارج البلاد او داخلها على نفقة الشركة يلتزم العامل بما يلى :-
- 2- تعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عامل ويعتبر انقطاعها عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعه عن العمل .
- 3- يعتبر تخلف العامل عن التدريب اخلايا بمسؤوليته وواجباته الوظيفية وتتولى ادارة الشؤون القانونية التحقيق مع العامل لتحديد الجزاءات التأديبية للعامل.
- 4- يستحق العامل كامل اجره خلال فترة التدريب **(لا يستحق العامل اجر كامل اثنا فترة التدريب).**
- 5- يلتزم العامل بالانضباط فى البرنامج التدريبى لاجتياز نسبة النجاح المقرره وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد المنشاه من العامل ما قامت بسداده منه مصروفات البرنامج التدريبى .
- 6- يلتزم العامل الذى تم تدريبه بان يقضى فى العمل لدى المنشاه تتجاوز..... اذا كان العقد غير محدد المدة او يستمر بالعمل مده العقد.
- 7- فى حالة ان العامل قرر الامتناع عن استكمال مدة التدريب المحدده يلتزم ان يسدد كافة التكاليف التى تحملتها المنشاه.
- 8- من حق المنشاة فى حالة انتهاء العامل لعلاقة العمل من جانب الزام العامل بدفع تكاليف التدريب او التأهيل التى تحملته المنشاة .
- 9- فى حالة رغبة العامل فى الاستقالة من العمل يلتزم العامل قبل الموافقة على الاستقالة بدفع تكاليف التدريب .

البند الثامن الواجبات الجوهرية والمحظورات

الواجبات الجوهرية والمسؤوليات التى يتعين على العامل الالتزام بها فى تنفيذ هذا العقد هى المدرجة فى قانون العمل واللائحة لنظام العمل والجزاءات المعتمدة وكذا بطاقة الوصف الوظيفى المعتمدة وعلى نحو ترضى الشركة تعد جميع شروط جوهرية ويوافق العامل على ان الانجاز التام لواجباته وتعهداته ومسؤوليته بصفه عامه فى هذا العقد **(يخلى الطرف الثانى مسئولية الطرف الاول عن اى اصابة عمل)**

البند التاسع الاخطارات

ترسل كافة الاخطارات والاذنارات والمراسلات بالبريد المسجل او عن طريق المحضرين بالمحكمة او تسليمها مقابل ابصال بالاستلام على عناوين الطرفين المبينه بصدر هذا العقد ويلتزم كل طرف باخطار الاخر كتابية فور حدوث اى تغير طارئ.

البند العاشر القوانين واجبة التطبيق والاختصاص

تسرى احكام القانون المصرى بما يتضمن من قوانين التامينات الاجتماعية والوائح التنفيذيه المعمول بها والقرارات الوزاريه على اطراف هذا العقد فيما يتعلق بكافة المسائل التى تنظمها وتخص محاكم على اختلاف درجاته بالفصل فى اى نزاع .

البند الحادى عشر العقد

يجرر هذا العقد باللغة العربية العربية من اربع نسخ يوقع كل طرف نسخه للعمل بها والثالثة لايداعها فى التامينات والرابعه للجهة الاداريه المختصة

توقيع الطرف الثانى

الطرف الاول الشركة

الاسم/

عنها السيد /

التوقيع/

بصفته/